



PUTUSAN
Nomor 4975 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. YUSUF bin ASMANI, bertempat tinggal di Dusun Kapten Lidan, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jafaruddin Abdullah, S.H., M.M., Ph.D., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Martapura II Nomor 16, RT 10, RW 02, Kebon Melati, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, yang kemudian H. Jafaruddin Abdullah, S.H., M.M., Ph.D., memberi kuasa substitusi kepada Buchari HY, S.H., MIP, CLA, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Martapura II Nomor 16, RT 10, RW 02, Kebon Melati, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Mei 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

PT BNI LIFE INSURANCE, berkedudukan di Centennial Tower 10th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kav. 24-25, DKI Jakarta, diwakili oleh Neny Asriany, selaku Plt. Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arry Herwindo W, S.H., M.H., RFP., QCRO., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT BNI Life Insurance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4975 K/Pdt/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar almarhumah Afriani ketika masih hidup selaku pemegang polis BNI Life Insurance secara sah yang nilainya mencapai Rp2.210.000.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan nilai klaim masing-masing: 1). Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 2). Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), 3). Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), 4). Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 5). Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Afriani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022 karena sakit, telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum di Gampong Baroh Langsa Lama, sesuai bukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-25102022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Langsa pada tanggal 31 Oktober 2022 dan juga sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/55/2022 yang dikeluarkan oleh Geusyk Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Pemerintah Kota Langsa, Provinsi Aceh pada tanggal 26 Oktober 2022;
4. Menyatakan penolakan pembayaran klaim asuransi BNI Life oleh Tergugat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
5. Menyatakan benar Penggugat salah seorang ahli waris dari almarhumah Afriani yang beriktikad baik;
6. Menyatakan benar Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp2.210.000.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) karena

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4975 K/Pdt/2025



penolakan klaim asuransi BNI Life oleh Tergugat;

7. Menyatakan benar Penggugat telah menderita kerugian moriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menyatakan benar Penggugat telah menderita kerugian moriil dan kerugian materiil seluruhnya berjumlah sebesar Rp12.210.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp12.210.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, setiap harinya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas keterlambatan dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tersebut;
11. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari awal hingga akhir;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
- B. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dan gugatan perkara *a quo* kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- C. Gugatan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalil gugatan tidak menguraikan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., tanggal 14 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4975 K/Pdt/2025



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 618/PDT/2025/PT DKI., tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 392/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2025;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juli 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 618/Pdt/2025/PT DKI., tanggal 11 Juni 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., dan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4975 K/Pdt/2025



mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dari awal hingga akhir;

Bila Majelis Hakim pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah terkait dengan produk asuransi syariah dan pemegang polis/tertanggung atas nama almh. Afriani, dimana Penggugat beragama Islam dan Tergugat sebagai pelaku perusahaan asuransi telah memiliki dasar untuk menjalankan usaha asuransi syariah yang termaktub dalam Akta Notaris Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BNI Life Insurance Pasal 3 ayat (1), maka sudah seharusnya dan selayaknya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4975 K/Pdt/2025



Bahwa kewenangan tersebut dipertegas kembali berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019), angka 2 huruf a tentang Ekonomi Syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012., tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 618/PDT/2025/PT DKI., tanggal 11 Juni 2025 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., tanggal 14 April 2025 perlu diperbaiki, mengingat bahwa oleh karena terkait dengan kewenangan absolut maka amar putusan *judex facti* yang semula menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini menjadi menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. YUSUF bin ASMANI, tersebut

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4975 K/Pdt/2025



harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. YUSUF bin ASMANI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 618/PDT/2025/PT DKI., tanggal 11 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., tanggal 14 April 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4975 K/Pdt/2025